Décision n°2025-004/APDP/Pt/AP/CA/CTJ/SA
Portant modification de la Décision n° 2024-008/APDP/Pt//AP/CA/CTJ/SA du 13 juin 2024 Portant certification des compétences du Délégué à la Protection des Données Personnelles

LE PRESIDENT

Vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;

vu la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06 janvier 2021 ;

vu le décret n° 2021-092 du 10 mars 2021 portant nomination des membres de l'Autorité de Protection des Données Personnelles tel que modifié par le décret n° 2024- 740 du 31 janvier 2024 ;

vu le décret n° 2016-513 du 24 août 2016 portant nomination de madame Félicité AHOUANDOGBO née TALON en qualité de Commissaire du Gouvernement près l'APDP précédemment, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

vu le Règlement intérieur de l'Autorité de Protection des Données Personnelles du 25 janvier 2019 ;

vu le compte rendu de la réunion du Bureau de l'Autorité en sa séance du 26 mars 2025 ;

DECIDE

L'article 2 de la Décision n° 2024-008/APDP/Pt//AP/CA/CTJ/SA Portant certification des compétences du Délégué à la Protection des Données Personnelles du 13 juin 2024 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 2 nouveau : Conditions préalables exigées du postulant

Outre les conditions prévues à l'article 430 alinéa 5 du code du numérique selon lesquelles : « *Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l'article 432* », conditions qui s'imposent, sans distinction à tout délégué, le postulant doit justifier également d'un diplôme universitaire BAC + 5 en droit ou en informatique.

A la demande adressée au Président de l'Autorité, la personne physique ou le représentant de la personne morale doit joindre :

- ***un diplôme ou une attestation BAC + 5 en droit ou en informatique délivré par un établissement d'enseignement reconnu par l'Etat*** ;
- un diplôme ou une attestation de formation sur la protection des données personnelles. La production du diplôme ou de l'attestation de formation sur la protection des données personnelles délivré par un formateur détenteur du label « APDP approuvé » en cours de validité et exerçant sur le territoire de la République du Bénin serait un atout ;
- une pièce d'état civil (copie de l'acte de naissance sécurisé, de la carte d'identité biométrique ou copie du passeport) ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un curriculum vitae,
- la preuve du paiement ou une quittance d'un montant de vingt cinq mille (25.000) francs CFA représentant les frais d'étude de dossier à verser sur le compte **BJ 660 01001 00000104382474** ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

La présente décision abroge toute décision antérieure contraire. Elle entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 31 MARS 2025

Le Président,



Luciano HOUNKPONOU